Ad universae militantis Ecclesiae regimen — Reformatio regularium in Lusitania

GREGORIUS PP. XVI. · 1833-06-28 · Latin

Dilecto filio Nostro Alexandro Sanctae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali Giustiniani, apud Lusitaniae et Algarbiorum regem fidelissimum Nostro et Apostolicae Sedis pro-nuntio

GREGORIUS PP. XVI.

Dilecte fili noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Ad universae militantis Ecclesiae regimen, nullis certe Nostris promeritis, sed ineffabili divinae providentiae consilio evecti, in illud praecipue paterna animi Nostri cura et sollici- tudine incumbimus, ut religiosarum familiarum alumni ac virgiges Deo sacrae, caelestis voca- tionis spiritum nunquam extinguant, sed con- tinenter aspicientes in auctorem fidei et consu- matorem [esum, ac patrum eorum vestigiis propius insistentes et illorum exempla vehemen- tius imitantes, vota, quae semel Deo voverunt religiose reddere studeant, ac non solum omni- bus praebeant exemplum bonorum operum in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in castitate, verum etiam euntes de virtute in virtutem aemulentur semper charismata meliora; et tamquam lucernae ardentes fulgeant in domo Domini. Cum itaque vel maxime exoptemus, regularem disciplinam in omnibus quibusque sacris familiis omnino florescere atque vigere, tum pastoralis officii Nostri ratio postulat, ut illam ubi collapsa vel intermissa fuerit, omni studio excitemus atque in pristinum splendo- rem restituamus eaque omnia peragenda cure- mus, quae ad omnipotentis Dei gloriam, ad

_ Catholicae Ecclesiae decus atque praesidium et cuiusque sacrae familiae bonum ac spiritualem christifidelium aedificationem et animarum sa- /lutem magis in Domino expedire arbitramur.

Non mediocri igitur animi Nostri voluptate accepimus, te, dilecte fili Noster, singulari re- gularis disciplinae excitandae ac instaurandae studio adductum, dilecto filio Bermardino a beata Virgine religiosae familiae fratrum Mino- rum de QObservantia, Lusitanae provinciae alu- mno, visitationem in singulis eiusdem ordinis et provinciae coenobiis obsundam demandasse

eaque occasione plura et valde utilia, abusio- nibus sublatis pravisque consuetudinibus remo- tis, prospere feliciterque fuisse instituta. Ut autem susceptae reformationis opus magis ma- gisque perfici, amplificari et statui possit, No- bis exponendum curasti, tuis in votis esse, omnia eadem in visitatione peracta atque,san- cita, apostolicae Nostrae auctoritatis robore muniri, ea praesertim, quae ad novos tum provinciales tum locales praesides eligendos pertinent. Et cum constitutio rec. mem. Bene- dicti XIV praedecessoris Nostri, quae incipit

In apostolicae dignitatis solio, quaeque digni- tates et officia inter religiosos trium, uti vo- cant, eiusdem provinciae filiationum, aequaliter dividi iubet, in praesentia locorum .et perso- narum ratione habita, huiusmodi reformationem impedire possit, a Nobis postulasti, ut com- memoratae constitutioni, eadem auctoritate No- stra derogare velimus. Ne quid vero relinqua- tur, quod ad regularem disciplinam instauran- dam et religiosarum familiarum bonum procu- randum. et christifidelium utilitatem maiorem in modum augendam pertinet, a Nobis etiam efflagitasti, ut tibi tuisque in nuntii munere successoribus facultatem tribuamus, cuius v1 liceat tam virorum coenobia, quam mulierum monasteria, in quibus regulagis disciplina om- nino soluta atque extincta est, quaeque aere alieno obstricta, perpetuo supprimi, sanctimo- niales ibi morantes in alia monasteria trans- ferri, aedes' vendi, pecuniam ex venditione per- cipiendam, in cuiusque coznobii et monasterii commodum, prout necessitas exposcit, erogari, et aliquibus monasteriis, quae supererunt, eo- rumque magis idoneis alumnis publicae puel- larum institutionis onus iniungi. Nos igitur summopere cupientes regularem disciplinam ad pristinam observantiam et sanctimoniam omni studio revocari malaque omnia, quae ex hu- manarum rerum conditione irrepserint penitus amoveri, egregiam tuam curam, studium ac diligentiam, de hoc gravissimo negotio omni laude dignam existimavimus, ac tua yota tua- que consilia quam libentissime excepimus.

Quamobrem rebus omnibus, hac super re, maturo ac diligenti examine perpensis, de ve- nerabilium fratrum Nostrorum Sanctae Roma- nae Ecclesiae cardinalium Negotiis Ecclesiasticis

praepositorum consilio, ea omnia statuenda ac decernenda censuimus, quae Nostris hisce literis continentur. Et primo quidem omnia et sin- gula, quae in visitatione a dilecto filio fr. Ber- nardino a Beata Virgine ex tuis mandatis, in universis fratram Minorum Observantium Lu- sitamae provinciae coenobiis peracta, statuta gestaque sunt, et maxime ea, quae praesulum provincialium ac localium electionem spectant, non solum auctoritate Nostra apostolica . con- firmamus, verum etiam, quoties opus fuerit, quidjuid contra sacrorum canonum sanctionem aut ordinis constitutiones vel alia quavis ratione minime legitime actum sit, sanamus et, quo- cumgue haud obstante defectu, in sua firmitate permanere iubemus. Cum

aequalis munerum divisio ac distributio inter religiosos trium fi- liationum, uti appellant, Lusitanae provinciae, quae in commemorata fel. rec. Benedicti XIV praedecessoris Nostri constitutione praecipitur, illis quidem temporibus apta, praesentibus vero personarum atque locorum ratione habita, haud accommodata esse cognoscatur, quippe quae partium studio aliisque abusibus atque incom- modis vel facile viam muniat eiusdem consti- tutionis vim et effectum, ad Nostrum et huius Sanctae Sedis arbitrium suspendimus, ac tibi tuisque in nuntii munere successoribus facul- tates, aliis etiam probatis viris subdelegandas impertimur, praesules, ministros, provinciales, definitores, praefectos aliosque omnes modera- tores sell superiores, quocumque nomine appellandos, ex omnibus praedictae provinciae coenobiis ac familiis indiscriminatim nulloque dictarum filiationum respectu habito, eligendi, ita tamen ut ii, qui ad dignitates, munera et officia promoventur illis polleant dotibus, quae vel a iure canonico generatim, vel ab ordinis constitutionibus requiruntur, coenobia, conven- tus et domos quascumque regulares sive in urbibus, sive in pagis, sive in agris sita, quan- tum fieri potest conservari vel maxime opta- mus, ac propterea te, dilecte fili Noster, tuosque successores summopere hortamur, ut in id omnis opera, cura et industria impendatur.

Quod si omnium omnino conservandorum ratio non suppetat rec. mem. Benedicti XIV ac Pii VI praedecessorum Nostrorum vestigiis in- haerentes- eorumque literas in simili forma Brevis, pro eodem regno datas, in iis, quae hisce Nostris non adversantur, confirmantes, tibi tuisque in nuntii munere successoribus fa- cultatem facimus, cuius vi ea coenobia eaeque domus ad tempus tantum claudi possint, de quibus sperare licet fore, ut aucto religiosorum numero aliquando restituantur. Ea vero coe- nobia eosque conventus, de quorum futura instauratione sive ob census inopiam, sive ex nimio aeris alieni pondere, sive ex ruinosa ae- dium conditione, nulla affulget spes, tibi tuis-

que successoribus auctoritate Nostra apostolica fas erit perpetuo supprimere, aedes vendere earumque pretium erogare, primum quidem in aes alienum, quo supprimenda coenobia ob- ruuntur, dissolvendum, deinde in aliorum, quae servanda erunt, utilitatem, nempe vel in ec- clesias et aedes reficiendas, vel in sacram su- pellectilem instaurandam et comparandam, vel in pios alios usus, prout peculiaris ratio et necessitas Cuiusque coenobii postulabit, vel tibi tuisque successoribus magis expedire videbitur. Et quoniam haec omnia eo spectant, ut col- lapsa atque intermortua regularis disciplina re- viviscat et floreat, iccirco tibi tuisque succes- soribus expresse committimus atque mandamus, ut abusus, incommoda pravaeque omnes con- suetudines in coenobiis, quae supererunt, inductae et adhuc forsan gliscentes, etiam per alios idoneos, ad visitatoris munus electos vel eli- gendos viros omnino amoveantur ac penitus de medio tollantur. 7

Maxime autem serio tibi tuisque successori- bus erit cavendum graviterque prohibendum, quominus religiosi quacumque dignitate pollen- tes vel quovis munere seu officio fungentes, pecuniam sive communem sive privatam apud se habeant ac in proprium commodum confe- rant, atque iccirco tibi tuisque successoribus erit mandandum, ut quidquid sive ex missa- rum eleemosynis, sive ex divini verbi, praedi- catione, sive ex divinorum officiorum celebratione, sive ex funerum iuribus, vel quolibet alio nomine ipsis obvenerit, singuli penes communitatis syndicum dzponant, cui quidem nefas sit quamlibet vel tenuissimam summam religiosis viris, nisi ex peculiari legitimi supe- rioris venia et iusta ex causa concedere.

lis vero omnibus mature perpensis, quae Nobis exponenda curasti de miserrima sane con- ditione in qua nonnulla sacrarum virginum mo- nasteria ob exiguum praesertim sanctimonialium numerum versantur, auctoritate Nostra aposto- lica, tibi tuisque in nuntii munere successori- bus, necessarias omnes atque opportunas facul- tates tribuimus, quarum vi omni quidem pru- dentia, sapientia atque providentia, praedicta monasteria perpetuo supprimi possint, sanctimoniales in illis degentes ad alia monasteria transferri, quae tamen eiusdem instituti, nec mitioris, nec asperioris observantiae sint, quae- quae perfectam communis vitae rationem se- -quantur et servent, et immediato regimini at- que ordinariae episcoporum iurisdictioni subii- ciantur, Atque eadem auctoritate Nostra apo- stolica, tibi tuisyzué successoribus potestatem facimus bona immobilia et mobilia, uti vocant, redditus iuraque omnia, quibus suppri- menda monasteria potiuntur, iis, ad quae vir- gines Deo sacrae transferentur, adscribendi, seu, ut dicunt, applicandi, aedes alienandi earum- que pretium ut supra erogandi quemadmodum

de virorum coenobiis est statutum. Sacrarum autem virginum translatio ad praedicta mona- steria ita caute prudenterque erit peragenda, ut nullum neque illarum neque communitatum - quibus adscribuntur, tranquillitati et quieti de- trimentum afferat. Quod vero spectat ad pu- blicam puellarum institutionem sanctimoniali- bus ecorum, quae supererunt monasteriorum , committendam , huiusmodi consilium utpote christianae non modo, sed civili etiam reipublicae vel maxime utile omni laude dignum existimamus illudque vehementer probamus. Quocirca tibi tuisque successoribus in nuntil munere necessarias ad illud implendum facul- tates concedimus, ita tamen ut si agatur tan- tum de puellis intra claustra educationis causa recipiendis, ibique aliquot per annos, sub mo- nialium disciplina vitam acturis, earumdem monialium cansensus, ea meliori, qua fieri poterit, ratione exquiratur caeteraque a sacris canonibus instituta serventur; si autem agatur de publicis scholis

in puellarum commodum, quae sub parentum cura vivunt aperiendis, de- que iis monasteriis, quae ex fundationis lege eiusmodi obligatione non adstringantur praeter sanctimonialium adsensum rem ita peragi vo- lumus, ut sarta, tecta omnino in caeteris clau- surae lege, ea etiam praedictae institutionis occasione, quoad fieri poterit, servetur.

Denique omnes et singulae facultates hac- tenus expressae ac tibi tuisque in nuntii mu- mere successoribus a Nobis concessae atque tri- butae, ita a te tuisque successoribus erunt ac- cipiendae, ut in earum usu et potissimum in claudendis seu supprimendis monasteriis et coe- nobiis, tam virorum quam mulierum, et in puellarum educatione intra claustra, vel publica earum institutione monialibus committenda , Opera atque consilio cum locorum ordinariis conferaatur nihilque iis saltem incon$ultis con- stituatur; ac praeterea elapso triennio, haec Apostolica Sedes de omni rerum statu quam diligentissime certior fiat. Mandamus propterea omnibus et singulis quibusque religiosis viris atque monialibus commemorati ordinis et pro- vinciae, de quibus habita mentio est, ut in virtute sanctae obedientiae ea omnia, quae hisce continentur literis, quaeque a te tuisque in nuntii munere successoribus erunt perfi- cienda reverenter siscipiant, et eo, quo par est, obsequio, diligenter pareant atque obediant.

Haec volumus, praecipimus, decernimus at- que iubemus, decernentes has praesentes literas firmas, validas et efficaces existere ac fore suos- que plenarios et integros effectus sortiri et ob- tinere, atque ab omnibus ad quos spectat et spectabit, quomodolibet in futurum inviolabi- liter observari; sicque in praemissis per quoscumqu: iudices ordinarios et delegatos etiam. causarum palatii Nostri apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane

si secus super his a quoquam quavis auc- toritate scienter vel ignoranter contigerit at- tentari. we

Non obstantibus, quatenus opus fuerit, fel. rec. Benedicti XIV praedecessoris Nostri swper divisione materiarum aliisque apostolicis et uni- versalibus provincialibusque et synodalibus con- ciliis editis generalibus vel specialibus consti- tutionibus et ordinationibus, nec non comme- morati ordinis, eiusdem provinciae @t cuiusque coenobii, monasterii, de quibus habita mentio est, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et con- suetudinibus, privilegiis quoque indultis et li- teris apostolicis, superioribus et personis sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum qui- basvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliis- que efficacioribus, efficacissimis ac insolitis clau- sulis irritantibusque et aliis decretis in genere vel in specie, ac aliis in contrarium quomo- dolibet concessis, approbatis et innovatis, qui- bus omnibus et singulis illorum tenores prae- sentibus .pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemis- sorum eifectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die vigesima octava iunii mil- lesimo octingentesimo trigesimo tertio, ponti- ficatus Nostri anno tertio.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.